

**REPÚBLICA DE CHILE**  
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA**

Santiago, veintisiete de agosto de dos mil veintiséis.

A folio 11: téngase por cumplido lo ordenado a folio 10.

Se resuelve lo pendiente de folio 9: **a lo principal y al primer otrosí**, estese a lo que se resuelve a continuación. **Al segundo otrosí**, ténganse por acompañados con citación, los documentos individualizados bajo los numerales 1 y 2, y bajo el apercibimiento del artículo 346 N° 3 los documentos individualizados bajo los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8. **Al tercer otrosí**, téngase presente el patrocinio y poder asumido por la abogada Angélica Peñaloza Gallardo. **Al cuarto otrosí**, téngase presente el correo electrónico señalado para efectos de las notificaciones que resulten necesarias. **Al quinto otrosí**, atendido lo resuelto al folio 11, se designa a María Leandra Gómez, Carolina Quevedo Díaz y Lorena Salazar Pérez, para que, indistintamente y dentro de su competencia territorial, realicen las notificaciones y demás actuaciones en las que sea necesaria la intervención de un ministro de fe durante la tramitación del proceso.

**VISTOS Y CONSIDERANDO:**

**Primero.** Que, a folio 9, Medical Stores SpA (“**Medical Stores**” o “**Demandante**”) demanda a SR Inmobiliaria S.A., (“**SR Inmobiliaria**” o “**Demandada**”), imputándole haber infringido el artículo 3° incisos primero y segundo letras a), b) y c) del Decreto Ley N° 211 (“**D.L. N° 211**”), al poner término al contrato de arrendamiento suscrito entre las partes el 22 de octubre de 2018 correspondiente al local comercial N° 124 del centro comercial Punto Vivo Ciudad de los Valles ubicado en la comuna de Pudahuel (“**Contrato de Arrendamiento**”, folio 3);

**Segundo.** Que, la Demandante expone lo siguiente: **(a)** a modo de contexto, para “*interpretar debidamente el contrato suscrito y lo obrado por la demanda*” (folio 9, p. 2), detalla que el Contrato de Arrendamiento recae sobre el local comercial N° 124 que forma parte del centro comercial Punto Vivo Ciudad de los Valles, el que arrendó y se destinaría al funcionamiento de una farmacia bajo su nombre, “Medical Stores”; **(b)** señala que la cláusula quinta del Contrato de Arrendamiento faculta a la Demandada a poner término al mismo, lo que hizo mediante una carta de aviso, pero que ello habría implicado una conducta que atenta contra la libre competencia causando perjuicios a terceros; **(c)** que resultaba presumible que durante el primer tiempo de vigencia el Contrato de Arrendamiento, tendría que

**REPÚBLICA DE CHILE**  
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA**

asumir costos vinculados a permisos administrativos, por lo que existía la “*expectativa legítima (...) en algún tiempo adicional de funcionamiento del local*” (ibid., p. 3); **(d)** SR Inmobiliaria habría puesto término al contrato para celebrar otro con la cadena de farmacias Salcobrand, “*con claro abuso de su posición y una vez que mi representada adquirió una cartera de clientes que él captó para el rubro farmacia, la demandada le pone término al contrato para entregarle el local, posiblemente en un canon de arriendo superior, a una farmacia de la cadena Salco Brand*” (ibid., p. 3). Aduce que lo anterior habría sido en despliegue de un plan preconcebido con objeto de excluir del mercado relevante de “*producción, distribución y comercialización de los productos de farmacias*” a Medical Stores (ibid., p. 4); y **(e)** señala que dicho proceder “*vulnera, además, el principio de buena fe que debe iluminar todo el iter contractual -artículo 1546 del Código Civil-*” (ibid., p. 4);

**Tercero.** Que, en cuanto a la calificación jurídica de los hechos antes mencionados, la Demandante señala que corresponde a una infracción a lo dispuesto en el artículo 3º inciso primero y segundo letras a), b) y c) del D.L. N° 211 y agrega que: (a) la conducta “*ha restringido y entorpecido o tendido a causar dichos efectos contrarios a la libre competencia, mediante el diseño y ejecución de un plan o estrategia abusiva exclusoria perfectamente concatenado, con el objeto y efecto de impedir o retrasar la entrada de un competidor como mi representada al mismo*” y señala que también “*configuran prácticas de competencia desleal*” (ibid., p. 6);

**Cuarto.** Que en los artículos 3º y 18 N° 1 del D.L. N° 211 el legislador atribuyó competencia a este Tribunal para conocer de cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia o que tienda a producir dichos efectos. Junto con ello, cabe señalar que la competencia para conocer de un asunto puede ser objeto de control de oficio por parte del juez al inicio de la relación procesal, atendido que es presupuesto de esta y es deber del juez tomar las medidas necesarias para evitar la declaración de nulidad del juicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil (Romero Seguel, A. 2024. Curso de Derecho Procesal Civil, Tomo II, 4<sup>ta</sup> edición, Ediciones UC. pp. 82, 86 y ss.; y Rodríguez Papic, I. 2022. Procedimiento Civil, 8va edición, Editorial Jurídica, p. 52). Ello también implica considerar que la competencia absoluta forma parte del control material de la demanda al momento de ser interpuesta (Delgado Castro, J. y Hunter Ampuero, I. 2024. Manual de Proceso Civil Ordinario. Editorial Tirant Lo Blanch. pp. 215, 216 y 234), especialmente teniendo presente el principio de

**REPÚBLICA DE CHILE**  
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA**

economía procesal, por el que no resulta eficiente llevar a cabo un juicio de lato conocimiento si parece evidente que no es posible formar la relación procesal, al ser incompetente el juez para conocer del asunto;

**Quinto.** Que, en línea con ello y de manera excepcional, ante un vicio manifiesto o evidente este Tribunal ha considerado la inadmisibilidad *in limine litis* de la demanda, si de la exposición de antecedentes resulta manifiesta la falta de competencia de este Tribunal para conocer de la pretensión deducida (resoluciones de 24 de marzo de 2025, Rol C N° 528-25; de 3 de septiembre de 2025, Rol C N° 539-25 y de 15 de octubre de 2019, Rol C N° 384-19);

**Sexto.** Que del texto del libelo resulta manifiesto que el debate que se pretende someter a conocimiento de este Tribunal corresponde a un asunto de naturaleza civil, relacionado con la interpretación del sentido y alcance de las estipulaciones contractuales, a la luz del principio de buena fe, y con los deberes y cargas asumidos por las partes contratantes. En la demanda no se expone una teoría plausible que dé cuenta de una presunta infracción al D.L. N° 211 que justifique la competencia de este Tribunal para conocer de la materia;

**Séptimo.** Que, en línea con lo anterior, si bien la actora intenta dotar a los hechos contenidos en su demanda de una apariencia de ilícito anticompetitivo, estos, más bien, estarían vinculados al término del Contrato de Arrendamiento y a una discusión respecto al ejercicio de derechos que eventualmente dicho contrato otorgó a las partes. Por consiguiente, estas pretensiones exceden el ámbito de competencia de este Tribunal, en razón de la materia, por lo que no se admitirá a tramitación la demanda de Medical Stores. Junto con ello, no se aprecia que la demanda de cuenta de otras conductas o hechos que permitan determinar la competencia exclusiva de este Tribunal especial (25 de marzo de 2026, Rol C N° 543-25, 19 de marzo de 2026, Rol N° 542-25, 29 de enero de 2024, Rol C N° 498-23; y 4 de enero de 2024, Rol C N° 495-23);

**Y TENIENDO PRESENTE** lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto Ley N° 211 y 84 del Código de Procedimiento Civil,

**SE RESUELVE:**

Declarar la incompetencia de este Tribunal para conocer de la demanda de Medical Stores SpA a folio 9, al tratarse de un conflicto de naturaleza civil; y, en consecuencia, no admitirla a tramitación.

**REPÚBLICA DE CHILE**  
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA**

Archívese en su oportunidad.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C N° 562-26.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sra. Silvia Retamales Morales, Presidenta(S), Sr. Ignacio Parot Morales, Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



\*EE1E154B-F216-4283-878F-FC2D43669FA2\*

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en [www.tdlc.cl](http://www.tdlc.cl) con el código de verificación indicado bajo el código de barras.